



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 2 Privatrecht

Die Rechtsgebiete

Privatrecht

Gleichordnungsverhältnis
(i.d.R.) zwischen Bürgern

- Typisches Anwendungsfeld:
Konflikte zwischen Bürgern
(meist wegen Geld)
- Typische Handlungsform:
Gegenseitiger Vertrag
- Bsp.: Kauf- oder Werkvertrag

Öffentliches Recht

Über-/Unterordnungsverhältnis
zwischen Staat und Bürger

- Typisches Anwendungsfeld:
Ge- und Verbote, die Bürger im
Interesse der Allgemeinheit zu
befolgen haben; Organisation
des Staates
- Typische Handlungsform:
Einseitiger Hoheitsakt (insbes.
Verwaltungsakt)

Strafrecht

§ 2 Privatrecht

Beispiele zur Abgrenzung Privatrecht / öffentliches Recht

- Der gut gelaunte BWL-Student B kauft morgens beim Bäcker frische Brötchen.
-> **Privatrecht** (Kaufrecht)
- B ist überzeugter Kriegsdienstverweigerer und zeigt mittags bei der Stadt Göttingen eine Demonstration gegen das neue Wehrpflichtgesetz gemäß den Bestimmungen des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes (NVersG) an.
-> **Öffentliches Recht** (Versammlungsrecht)
- Als B zu seinem Auto zurückkommt, hängt ein Knöllchen hinter der Windschutzscheibe.
-> **Öffentliches Recht** (Ordnungswidrigkeitenrecht zeichnet sich dadurch aus, dass es rechtswidrige und vorwerfbare Handlungen mit einer Geldbuße [nicht Geldstrafe!] ahndet)
- Beim Ausparken rammt der genervte B einen anderen Wagen. Der Fahrer des Wagens will den Schaden von B ersetzt bekommen.
-> **Privatrecht** (Deliktsrecht)

§ 2 Privatrecht

- B möchte möglichst rasch sein Geld vermehren. Aus Frust über die mageren Geldzinsen erwirbt er online Aktien von RWE, Porsche und Lufthansa.
→ **Privatrecht** (Aktienrecht, Kaufrecht)
- Als seine frisch verheiratete Ehefrau E davon erfährt, ist sie derart von B enttäuscht, dass sie sich sofort scheiden lassen will.
→ **Privatrecht** (Familienrecht)
- B sieht das so gar nicht ein und beleidigt E daraufhin aufs Übelste.
→ **Strafrecht**; **Privatrecht: § 823 Abs. 1 BGB** (Deliktsrecht)
- Um den Trennungsunterhalt für E zu bezahlen, gründet B eine Sicherheits-GmbH.
→ **Privatrecht** (Gesellschaftsrecht)
- Einige Zeit später beauftragt die Universität Göttingen die S-GmbH mit der Überwachung des Uni-Parkhauses.
→ **Privatrecht** (Dienstvertragsrecht)

§ 2 Privatrecht

Rechtsquellen des Privatrechts

- **Allgemeines Privatrecht**

- Geregelt *insbesondere* im **Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)**
- Praktisch wichtigste Quelle des Privatrechts und Fokus der Vorlesung

- **Sonderprivatrecht**

- Regelt die Privatrechtsverhältnisse für bestimmte Personengruppen und Sachverhalte
- Beispiele:
 - Handelsrecht (HGB)
 - Arbeitsrecht (Individual- und Kollektivarbeitsrecht)
 - Gesellschaftsrecht (AktG, GmbHG, etc.)
 - Wettbewerbsrecht (UWG, GWB)

§ 2 Privatrecht

Das BGB

- Erlassen 1896, in Kraft seit 1.1.1900
- Inhalt und Ziel: **„Kodifikation“ des allgemeinen Privatrechts**
- Historischer Hintergrund: Pandektenwissenschaft (Rechtslehre des 19. Jhd.); Code Civil von 1804
- Kodifikation = Systematische Zusammenfassung von Rechtsnormen zur umfassenden, widerspruchsfreien Regelung eines Rechtsgebiets innerhalb eines einzigen Gesetzes
- Gegenmodell: Kasuistische Rechtsfortbildung durch Richterrecht (so insbesondere im klassischen englischen „Common Law“)
- **Die fünf Bücher (=Abschnitte) des BGB**
 - Allgemeiner Teil (§§ 1-240 BGB)
 - Schuldrecht (§§ 241-853 BGB)
 - Sachenrecht (§§ 854-1296 BGB)
 - Familienrecht (§§ 1297-1921 BGB)
 - Erbrecht (§§ 1922-2385 BGB)

§ 2 Privatrecht

Die Regelungstechnik des BGB

- Sog. „**Vor-Die-Klammer-Ziehen**“: Allgemeinere Regeln werden den spezielleren vorangestellt und gelten auch in deren Anwendungsbereich
- Beispiel: BWL-Student B kauft bei Hugendubel das Buch „Unendlich viel Spaß mit Zivilrecht“
- Rechtliche Einordnung: Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB)
- Anwendbar sind:
 - Der Allgemeine Teil, u.a. die Regelungen über Willenserklärungen (§§ 116 ff. BGB)
 - Das Allgemeines Schuldrecht, u.a. die Regelungen zu gegenseitigen Verträgen (§§ 320 ff. BGB)
 - Das Besonderes Schuldrecht, u.a. die Regeln zu Kaufverträgen (§§ 434 ff. BGB)
 - Das besondere Schuldrecht innerhalb des Besonderen Schuldrechts: u.a. die Regeln über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB)
- Was passiert, wenn die spezielleren Regeln in Konflikt zu den allgemeineren Regeln stehen?
 - Lösung: **Lex Specialis** Grundsatz: das **spezielle Gesetz verdrängt das allgemeine Gesetz**

§ 2 Privatrecht

Exkurs: Europäisierung des Privatrechts

- Früher: Privatrecht i.d.R. „rein“ deutsches Recht
- Heute: Durchwirkt vom Sekundärrecht der Europäischen Union
- Vor allem: Verbraucherschutzrecht auf Basis von Art. 169 Abs. 2 a), 114, 26 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der EU)
- **Rechtsquellen der Europäischen Union**
 - **Primärrecht:** EUV[=Vertrag über die EU- Lissabon Vertrag] , AEUV [Vertrag über die Arbeitsweise der EU]
 - **Sekundärrecht**, insbes.
 - Verordnungen, Art. 288 Abs. 2 AEUV (=direkt wirkende, materielle Gesetze)
 - Richtlinien, Art. 288 Abs. 3 AEUV (=Rahmenvorgaben, die in nationales Recht überführt werden)

§ 2 Privatrecht

Überblick über das EU-Verbraucherschutzrecht

- 1986: Haustürgeschäfte-Richtlinie
- 1986: Verbraucherkredit-Richtlinie
- 1997: Fernabsatz-Richtlinie
- 1999: Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie
- 2011: Verbraucherrechte-Richtlinie
- 2019: Digitale-Inhalte-Richtlinie (Warenkaufrichtlinie und Richtlinie über die Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen)

Beispiele für Regelungen des BGB mit unionsrechtlichem Hintergrund

- Allgemeine Verbraucherverträge, insbes. Haustür- und Fernabsatzgeschäfte, §§ 312 -312k BGB
- Verbrauchsgüterkauf, §§ 474 ff. BGB
- Verbraucherdarlehensvertrag, §§ 491 ff. BGB
- Verbraucherverträge über digitale Produkte, §§ 327 - 327u BGB, sowie u.a. §§ 475a, 516a, § 578b BGB (ab 01.01.2022)

§ 2 Privatrecht

Main Take-Away

- Das **Privatrecht** regelt **Gleichordnungsverhältnisse**, i.d.R. zwischen Bürgern untereinander, wohingegen das **öffentliche Recht** das **Über- und Unterordnungsverhältnis** zwischen Staat und Bürger betrifft
- Das **allgemeine Privatrecht** ist vor allem im **Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)** kodifiziert
- Die Haupt-Regelungstechnik des BGB ist das „**Vor-Die-Klammer-Ziehen**“ und die **Lex Specialis Regel**
- Im Zuge der Europäisierung des Privatrechts finden sich im BGB immer mehr Vorschriften mit unionsrechtlichem Hintergrund, insbesondere durch Umsetzung von Richtlinien auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes